

1502727-67.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... já foi preso quando maior de idade por tráfico, mas estava em liberdade provisória. Quando menor de idade foi apreendido duas vezes por tráfico de drogas e furto e foi encaminhado à Fundação Casa, mas saiu.

A versão do acusado não restou demonstrada por qualquer elemento de prova. Os depoimentos dos guardas foram seguros e coesos. É o que basta à demonstração da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502727-67.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502727-67.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290337/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 21005989 - 01º D.P. GUARULHOS, 3619/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2290337 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO JESUS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

BRUNO JESUS DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, combinados com o artigo 61, II, j, do Código Penal, porque, conforme a denúncia, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 21h50, na Rua Hugo Ziler, n. 42, Vila Rio, nesta cidade e Comarca de Guarulhos (SP), CEP n. 07.123-390, agindo em concurso de pessoas e em unidade de desígnios com o adolescente Ikaro Gabriel Santos, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 71 pinos (ependorfs) contendo 27,41g (vinte e sete vírgula quarenta e um gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia, o denunciado e o adolescente Ikaro Gabriel Santos decidiram praticar o tráfico ilícito de entorpecentes e, para tanto, deslocaram-se até o

local dos fatos, trazendo consigo, dentro de uma sacola, 71 pinos (ependorfs) de cocaína. Tendo chegado ao local indicado, o réu e o adolescente lá permaneceram com a droga, realizando a venda de entorpecentes para usuários que compareciam ao local.

Consta, outrossim, que os Guardas Municipais Maurício José Oliveira e Pedro Thiago Barboza Pinto de Amorim, enquanto exerciam suas atividades de patrulhamento de rotina, chegaram ao local, conhecido ponto de traficância, e avistaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo eles o réu, o adolescente Ikaro e a testemunha Thiago Santos Nascimento. Ao notarem os guardas municipais, os três indivíduos saíram andando, porém acabaram sendo abordados logo em seguida. Consta finalmente que, durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado com a testemunha Thiago Santos Nascimento, o qual declarou que estava no local dos fatos a fim de adquirir entorpecente. Por outro lado, em posse do adolescente Ikaro foram encontrados R\$ 91,00 (noventa e um reais) em notas fracionadas, sendo que a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais) foi localizada em poder do denunciado. Prosseguindo nas diligências, os guardas encontraram a cerca de cinco metros do denunciado uma sacola contendo os 71 pinos de cocaína mencionados. Nesse momento, o denunciado e o adolescente Ikaro confessaram informalmente a prática do tráfico de drogas.

Laudo de constatação provisório às fls. 24/26.

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 (fls. 80/82).

Devidamente notificado (fl. 71), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 74/76) e foi citado (fl. 111).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida foi colhido o interrogatório do réu.

O Ministério Público pugnou pela procedência da demanda, nos termos da inicial. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/07), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12), Laudos de constatação provisória (fls. 24/26), além da prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inconteste.

O guarda municipal Maurício José Oliveira, em Juízo, narrou que exerciam normalmente suas funções realizando patrulhamento de rotina pelas ruas desta urbe, quando, por volta das 21h50 min, na Rua Hugo Ziller, local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, avistaram três indivíduos que, ao virem a equipe, saíram andando, porém, foram abordados. Os indivíduos foram identificados como o adolescente e BRUNO, além de Thiago. Em revista pessoal, com o adolescente localizaram certa quantia em dinheiro, bem como com o acusado. Com Thiago nada de ilícito localizaram. BRUNO e o menor de idade em princípio negaram a prática de crime. A testemunha Thiago disse que foi ao local para comprar drogas para o seu consumo, mas nem chegou a adquiri-las. Posteriormente, o menor de idade e BRUNO confessaram que realmente estavam ali vendendo drogas e que aquele dinheiro seria proveniente da mercancia dos entorpecentes. Em busca, próximo de onde ocorreu a abordagem, localizaram uma sacola com as drogas e, indagados, o menor de idade e BRUNO assumiram que eram as drogas que vendiam.

O guarda municipal Pedro Thiago Barboza Pinto de Amorim, também em Juízo, manifestou-se no mesmo sentido que o guarda Maurício José.

Interrogado, o réu negou prática do crime. Alegou que estava em uma festa e foi comprar um baseado quando os guardas chegaram, o abordaram e, junto com um adolescente e a testemunha, foram levados à delegacia. Afirmou que já foi preso quando maior de idade por tráfico, mas estava em liberdade provisória. Quando menor de idade foi apreendido duas vezes por tráfico de drogas e furto e foi encaminhado à Fundação Casa, mas saiu.

A versão do acusado não restou demonstrada por qualquer elemento de prova. Os depoimentos dos guardas foram seguros e coesos. É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, com relação ao delito de tráfico ilícito de

substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Importante destacar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“Apelação. Tráfico de drogas. Recursos do Ministério Público e da defesa. 1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Versão inconsistente apresentada pelo réu. Destinação comercial das substâncias comprovada. 2. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares indicando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e a autorização para ingresso domiciliar dada pelo irmão do acusado que se identificou como morador. Posterior fuga do acusado, do interior do imóvel, com a sua subsequente captura e admissão de que mantinha entorpecentes armazenados na residência. Ingresso domiciliar, precedido de autorização, que culminou com o encontro das substâncias. Consentimento do morador previamente manifestado. Justa causa para o ingresso. Permissivo constitucional. Não configuração da violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 3. Dosimetria. Pena-base fixada acima do limite mínimo. Redução para patamar mínimo. Menoridade relativa devidamente aplicada. Agravante genérica relativa à calamidade pública corretamente afastada. 4. Tráfico privilegiado caracterizado. Acusado primário sem antecedentes criminais. Inexistência de elementos que afirmem o seu envolvimento em atividades criminosas ou mesmo com organização criminosa. Modulação do patamar de diminuição em razão da quantidade dos entorpecentes apreendidos. Redução em 1/6. 5. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Suspensão condicional da pena afastada em razão da quantidade de pena ao final imposta. 6. Recurso ministerial improvido. Parcial provimento do recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1503529-16.2021.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Atuação da Guarda Municipal que não extrapola as suas atribuições – Preliminar rejeitada – Autoria e materialidade do delito comprovadas – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Depoimentos firmes e seguros dos guardas municipais – Validade – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Maus antecedentes – Reincidência – Redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, corretamente afastado – Regime fechado de rigor – Pena de multa proporcional à privativa de liberdade – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Afastada preliminar, recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501016-72.2021.8.26.0617; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022).

“Tráfico ilícito de entorpecentes – Artigo 33 da Lei 11.343/06 – Robusto conjunto probatório – Validade da palavra dos policiais – Inviável desclassificação para porte de uso – Pena diminuída – regime mantido – impossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.” (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/04/2017; Data de registro: 07/04/2017)

No tocante ao aumento de pena previsto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, esse restou devidamente comprovado vez que o adolescente e o réu confessaram aos guardas que estavam ali vendendo drogas e que o dinheiro encontrado com ambos teve origem na mercancia dos entorpecentes. Inclusive, a mercadoria foi encontrada próxima ao

local em que eles foram abordados.

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia da COVID-19.

Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância". (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020).

No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021)

Assim sendo, a ação penal é procedente para condenar o acusado como incurso no art. 33, caput, e 40, VI, da Lei de Drogas.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora o réu tenha confessado informalmente e fosse menor de 21 anos ao tempo do crime, não há como minorar a pena base, uma vez que fixada no mínimo legal.

Na etapa derradeira, observo presentes as condições dispostas no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis dias) dias-multa. Em razão da causa de aumento de pena previsto no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6, totalizando 01(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR BRUNO JESUS DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, e 40, VI, da Lei de Drogas. Poderá o acusado recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, salvo beneficiado pela justiça gratuita.

Substituo em favor do réu, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes, a primeira, no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme artigo 45, do Código Penal, e, a segunda, em prestação de serviços à comunidade e ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, conforme artigo 46 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema

Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.
P.R.I.C.

Guarulhos, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA